

Petição de Marca

Cumprimento de Exigência (Em processo de Registro)

Número da Petição: 850250117269

Número do Processo: 931354919

Dados Gerais

Nome: FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II

CPF/CNPJ/Número INPI: 50016039000175

Endereço: Rua João Paulo II, s/nº - Alto da Bela Vista

Cidade: Cachoeira Paulista

Estado: SP

CEP: 12630-000

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Associação com intuito não econômico

e-mail: falejur@cancaonova.com

Dados do Procurador/Escritório

Procurador:

Nome: Isabela de Andrade Peixoto

CPF: 47009523851

e-mail: peixotoisabela@outlook.com

Nº API:

Nº OAB: 454138

UF: SP

Texto da Petição

Prezados,

A petição encontra-se anexada ao presente.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

Em 01 de Agosto de 2023, a FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II apresentou o pedido de registro de marca mista, A BÍBLIA FOI ESCRITA PARA VOCÊ, entretanto, na R.P.I. nº 2823 foi publicada Exigência em decorrência do Exame de Mérito.

A referida obra, "A BÍBLIA FOI ESCRITA PARA VOCÊ" é de autoria do Monsenhor Jonas Abib, contudo, este cedeu seus direitos autorais patrimoniais de toda a obra, neste englobada a autoria do título do livro, para a FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II em 19 de setembro de 2007, conforme cópia anexa, mediante a celebração de um contrato para este fim.

Dessa forma, ressaltando que o presente pedido de registro não se refere à obra literária em si, mas sim ao título desta, estando em plena conformidade com o artigo 124, inciso XVII, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), reiteramos nossa titularidade sobre os direitos da obra, acreditando termos cumprido com a exigência formulada em decorrência do exame de mérito, para que, desta forma, o nobre Instituto prossiga com seu exame, conferindo assim o registro da marca mista solicitada.

Nestes Termos,

Pede e aguarda o prosseguimento do pedido de registro.

Anexos

Descrição	Nome do Arquivo
Procuração	Procuracao - Advogados - Geral - 2022.pdf
Petição exigência	CUMPRIMENTO DE EXIGENCIA - EXAME DE MERITO - FJPII - .docx.pdf
Contrato cessão mons jonas abib	Ct. Autoria - Jonas Abib.pdf
Comprovante de pagamento	comprov 56,00.pdf

☒ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850250117269 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste



Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 10/03/2025 às 11:19



WALTER TOLEDO GUIMARÃES
OFICIAL REGISTRADOR
RCPN CACHOEIRA PAULISTA - SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

da outorgante, extraída no dia 07/04/2022 (Pasta 009 Folhas 66/78); b) Cópia reprográfica autenticada da ata de Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Fundação João Paulo II, lavrada em data de 13/04/2018 relativas à eleição e posse dos mesmos dos órgãos da administração, respectivamente (Pasta 009 Folhas 79/80); c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da RFB, emitido no dia 07/04/2022 (Pasta 009 Folha 81). E, de como assim disse, dou fé. Pediu-me e eu lhe lavrei este instrumento o qual feito e lhe sendo lido, achou-o em tudo conforme outorgou, aceita e assina. Emolumentos: R\$ 81,33; Estado: R\$ 23,11; Cart. Prev.: R\$ 15,82; Município: R\$ 1,62; Ministério Público: R\$ 3,90; Registro Civil: R\$ 4,28; Tribunal de Justiça: R\$ 5,58; Santa Casa: R\$ 0,81; Total: R\$ 136,45 (Tabela IV - Tabelionato de Notas, item 2.3.1) - Selos recolhidos pela Guia 14/ 2022. SELO DIGITAL: 1190321PR000000000658222C. Eu, (a.) Wautier Toledo Guimarães, Oficial Registrador, assino. (a.) FILIPE GARCEZ JARDIM. /-/-/ NADA MAIS. TRASLADADA EM SEGUIDA. Eu, _____ Wautier Toledo Guimarães, Oficial de Registro, digitei, conferi, dou fé e assino em público e raso.

Em test^o da verdade.

WAUTIER TOLEDO GUIMARÃES
Oficial de Registro

1190321PR000000000658222C, 1190321TR0000000006583222
Confira a autenticidade do Selo em: <https://selodigital.tjsp.jus.br>



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

Marca: **A BÍBLIA FOI ESCRITA PARA VOCÊ**

Processo nº: **931354919**

Classe Internacional: **NCL (12) 41**

Apresentação: **MISTA**

Titular: **FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II**

A **FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.016.039/0001-75, com sede na Rua João Paulo, II, s/n – Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12630-000, através da advogada subscrita, vem respeitosamente perante V.Exa., apresentar:

CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA - EXAME DE MÉRITO

pelas razões que passa a articular:

Em 01 de Agosto de 2023, a **FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II** apresentou o pedido de registro de marca mista, **A BÍBLIA FOI ESCRITA PARA VOCÊ**, entretanto, na R.P.I. nº 2823 foi publicada Exigência em decorrência do **Exame de Mérito**, conforme abaixo:

RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2823	11/02/2025	Exigência de mérito	-		Detalhes do despacho: Prove o requerente ser titular do direito autoral do sinal objeto do pedido (livro "A Bíblia Foi Escrita Para Você", de Jonas Abib) ou apresente competente autorização para registrar a mesma como marca, em conformidade com o artigo 124, XVII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI, lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

A referida obra, "**A BÍBLIA FOI ESCRITA PARA VOCÊ**" é de autoria do Monsenhor Jonas Abib, contudo, este cedeu seus direitos autorais patrimoniais de toda a obra, neste englobada a autoria do título do livro, para a **FUNDAÇÃO**

JOÃO PAULO II em 19 de setembro de 2007, conforme cópia anexa, mediante a celebração de um contrato para este fim.

Dessa forma, ressaltando que o presente pedido de registro não se refere à obra literária em si, mas sim ao título desta, estando em plena conformidade com o artigo 124, inciso XVII, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), reiteramos nossa titularidade sobre os direitos da obra, acreditando termos cumprido com a exigência formulada em decorrência do exame de mérito, para que, desta forma, o nobre Instituto prossiga com seu exame, conferindo assim o registro da marca mista solicitada.

Nestes Termos,

Pede e aguarda o prosseguimento do pedido de registro.

ISABELA DE ANDRADE PEIXOTO
OAB/SP 454.138

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Por este instrumento particular de contrato, **FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 50.016.039/0001-75, situada na à Rua João Paulo II, s/n.º, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista/SP, neste ato representada por **ROSELAINÉ APARECIDA FRATUSSI**, brasileira, solteira, missionária, C.I. sob o n.º 429.580 SSP/PR e CPF sob o n.º 010.540.319-91, residente e domiciliado na Rua João Paulo II, s/n.º, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista/SP, aqui denominada **CESSIONÁRIA** e **JONAS ABIB**, brasileiro, solteiro, sacerdote, CI sob o n.º 2.935.821 SSP/SP e CPF sob o n.º 627.645.948-87, residente e domiciliado à Rua João Paulo II, s/nº - Alto da Bela Vista, na cidade de Cachoeira Paulista/SP, por sua vez denominado **CEDENTE** ajustam entre si nos termos da legislação em vigor, em especial a Lei 9.610/98, nos termos que seguem.

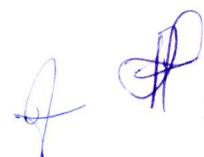
CLÁUSULA PRIMEIRA - O CEDENTE cede e transfere, a título gratuito, de forma total, definitiva, irrevogável, para serem exercidos em língua portuguesa ou em qualquer outra língua, em território nacional e internacional à CESSIONÁRIA todos os direitos patrimoniais de autor da OBRA LITERÁRIA intitulada “**A Bíblia foi escrita para você**”, na forma, extensão e aplicação da legislação em vigor.

Parágrafo único: Os direitos patrimoniais de autor são cedidos definitivamente nos termos do artigo 41 da Lei 9.610/98.

CLÁUSULA SEGUNDA - O CEDENTE declara ser o legítimo titular da referida OBRA LITERÁRIA. Também declara que não existem quaisquer ônus ou contratos que impeçam a realização da presente cessão. O CEDENTE se responsabiliza pela originalidade da OBRA LITERÁRIA e pelas citações e referências utilizadas em seu texto.

CLÁUSULA TERCEIRA. A CESSIONÁRIA poderá efetuar onde quer que se lhe afigure útil ou conveniente, os registros e depósitos necessários para irrestrito reconhecimento de seu direito de propriedade, nos moldes do artigo 49 da Lei 9.610/98.

CLÁUSULA QUARTA - O CEDENTE cede e transfere para CESSIONÁRIA o direito exclusivo de realizar todos os processos de edição, publicação, divulgação, distribuição e comercialização da referida OBRA LITERÁRIA.



1

Parágrafo Primeiro: O CEDENTE autoriza exclusivamente a CESSIONÁRIA a explorar os direitos patrimoniais sobre os registros sonoros e audiovisuais da OBRA LITERÁRIA, podendo ser realizado tais registros em disco, fita magnética, CD-ROM, CD, banco de dados, filme, transparência, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo análogo.

Parágrafo Segundo: O CEDENTE autoriza exclusivamente a CESSIONÁRIA a explorar os direitos patrimoniais sobre a difusão por intermédio de emissões em rádio, televisão, satélite, cabo e Internet do conteúdo da OBRA LITERÁRIA.

CLÁUSULA QUINTA - Fica a CESSIONÁRIA, desde já constituída procuradora do CEDENTE, com poderes irrevogáveis, segundo o disposto no artigo 684 do Código Civil, para os fins de defesa dos direitos patrimoniais cedidos.

CLÁUSULA SEXTA – O CEDENTE autoriza a CESSIONÁRIA a usar sua imagem e sua voz, de forma gravada ou ao vivo, para a divulgação da referida OBRA LITERÁRIA, em todo o Sistema Canção Nova de Comunicação (rádio, TV, revista e internet).

CLÁUSULA SÉTIMA - Fica convencionado, entre as partes, que é facultado à CESSIONÁRIA transferir total ou parcialmente os direitos patrimoniais cedidos para qualquer uma de suas afiliadas, coligadas e terceiros.

CLÁUSULA OITAVA - Os casos omissos deverão ser amparados pela legislação brasileira em acordo com as leis nº 10.406/03 e nº 9.610/98.

CLÁUSULA NONA - O presente instrumento é celebrado em caráter definitivo, irretratável e irrevogável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem integralmente os termos e condições estipuladas no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica, através deste instrumento firmado entre as partes nesta data, revogado qualquer outro instrumento anterior que versem sobre o mesmo objeto deste.

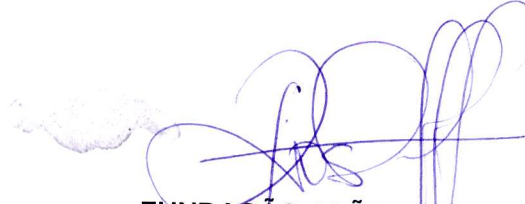


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente instrumento tem todos seus efeitos e obrigações retroativos a data de Janeiro de 1979.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeira Paulista – SP para dirimir eventuais litígios oriundos do presente contrato.

E por estarem justas e acordes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e na presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram.

Cachoeira Paulista, 19 de Setembro de 2007.

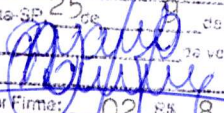

FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II
Roselaine Aparecida Fratussi
CESSIONÁRIA


Jonas Abib
CEDENTE

TESTEMUNHAS

Nome: Juliana Maria Neto
CPF nº 251.999.498-37

Nome: Daniela Souza Bonaventura
CPF nº 332.864.158-75

1º Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Cachoeira Paulista
Rua São Sebastião, 309 - Centro - Tel. 3701-1856
Jurinda Alves Capucho - Tabelião
Reconheço por semelhança e (s) Fim: 20 de 1a-
do de Roselaine Apareci-
da Fratussi e Jonas Abib
Cachoeira Paulista-SP 25 de 09 de 20 07
Em test. 
Valor recebido por Fim: 021 R\$ 8, 00
Selo Pagos por verba
() Jurinda Alves Capucho
() Maria Aprª da Costa Araújo Dias Barreira
Só é válido com o Selo de Autenticidade
Os Selo devidos foram pagos por verba
Ao Estado Guia nº 179/07
A Cart. Prev. Guia nº 370/07





Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Nº de Controle: 871494894130978745 | Autenticação Bancária: 9567690614743112489614721

Empresa: **FUNDACAO JOAO PAULO II** | CNPJ: **050.016.039/0001-75**

Conta de Débito **Agência: 3373-1** | **Conta: 4200-5**

Pagador: **FUNDACAO JOAO PAULO II** | CNPJ: **50.016.039/0001-75**

Beneficiário: **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED**

CNPJ: **42.521.088/0001-37**

Agência:

Conta:

Nº de identificação: **00190.00009 02940.917236 33459.232170 3 10250000005600**

Banco Destino: **001- BANCO DO BRASIL S.A.**

Data de
Vencimento: **19/03/2025**

Número de
Pagamento: **PGIT2400000000033221**

Data de
Pagamento: **25/02/2025**

Nº documento:

Data de
Documento:

Carteira:

Nosso Número:

Tipo de
Documento: **OUTROS**

Nº NF/ FAT/ DUP:

(=) Valor do
Documento: **56,00**

(-) Desconto /
Abatimento: **0,00**

(-) Outras Deduções: **0,00**

(+) Mora / Multa: **0,00**

(+) Outros Acréscimos: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **56,00**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.